

第77331260号“薇品汇及图”商标准予注册的决定

异议人：唯品会（中国）有限公司

委托代理人：北京黄金智慧知识产权代理有限公司

被异议人：广西壹星尚电子商务有限公司

异议人唯品会（中国）有限公司对被异议人广西壹星尚电子商务有限公司经我局初步审定并刊登在第1899期《商标公告》第77331260号“薇品汇及图”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“薇品汇及图”指定使用服务为第35类“市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；通过有影响力者推销商品”等。异议人引证在先注册的第6923149号“唯品会”、第28054619号“维品会”、第28074423号“维品汇”等商标核定使用服务为第35类“商业信息代理；进出口代理；替他人推销”等。双方商标指定使用服务虽然属于类似服务，但是在文字构成、整体外观上有一定区别，故双方商标未构成使用在类似服务上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众混淆误认。虽然异议人注册并使用在“替他人推销”服务上的“唯品会”商标曾获《商标法》第十三条保护，但是鉴于双方商标整体有一定区别，被异议商标未构成对异议人在先商标的复制、摹仿，因此本案不适用《商标法》第十三条之规定。异议人主张被异议商标的注册侵犯其在先字号权。在认定被异议商标侵犯他人先在先字号权时，通常要求被异议商标与他人在先字号相同或基本相同。本案中，被异议商标与异议人字号“唯品会”不属于相同或基本相同的情形，因此难以认定被异议商标的注册会损害异议人在先字号权。异议人另称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第四条的规定等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77331260号“薇品汇及图”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月14日